

Código de Ética

Última actualización

23/10/2015

Contenido

TÍTULO 1: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	3
Artículo 1.....	3
Artículo 2.....	3
Artículo 3.....	3
Artículo 4.....	3
Artículo 5.....	3
TÍTULO 2: DEBERES ÉTICOS DE LOS PROFESIONALES	3
Artículo 6.....	3
Artículo 7.....	4
Artículo 8.....	4
Artículo 9.....	4
Artículo 10	4
Artículo 11	4
Artículo 12	4
Artículo 13	4
Artículo 14	4
Artículo 15	4
Artículo 16	5
Artículo 17	5
TÍTULO 3: DE LAS RELACIONES DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO, QUÍMICO FARMACÉUTICO Y BIOQUÍMICO CON SUS COLEGAS Y OTROS PROFESIONALES.....	5
Artículo 18	5
Artículo 19	5
Artículo 20	5
Artículo 21	5
TÍTULO 4: DE LAS RELACIONES DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO, QUÍMICO FARMACÉUTICO Y BIOQUÍMICO CON EL COLEGIO DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE CHILE (A. G.)	6
Artículo 22	6
Artículo 23	6
TÍTULO 5: DE LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.....	6

Artículo 24	6
Artículo 25	6
Artículo 26	7
Artículo 27	7
Artículo 28	7
Artículo 29	7
Artículo 30	7
TÍTULO 6: SECRETO PROFESIONAL Y RESGUARDO A LA INFORMACION	7
Artículo 31.....	7
Artículo 32	8
Artículo 33	8
Artículo 34	8
Artículo 35	8
Artículo 36	8
Artículo 37	8
Artículo 38	8
TÍTULO 7: HONORARIOS PROFESIONALES.....	9
Artículo 39	9
TÍTULO 8: ELABORACION DE MEDICAMENTOS.....	9
Artículo 40	9
TÍTULO 9: ESTUDIOS CLINICOS Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.....	9
Artículo 41	9
Artículo 42	9
TÍTULO 10: DE LA PUBLICIDAD MARKETING FARMACÉUTICO	9
Artículo 43	9
Artículo 44	9
TÍTULO 11: PROPIEDAD INTELECTUAL.....	10
Artículo 45	10
Artículo 46	10
TÍTULO 12: DE ALGUNAS FORMAS ESPECIALES DE EJERCICIO PROFESIONAL	10
Artículo 47	10
Artículo 48	10

TÍTULO 1: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

El Código de Ética del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.) es el conjunto de disposiciones, inspiradas en principios éticos universales, que regula la conducta de los profesionales en el ejercicio de su profesión y en sus relaciones con la sociedad.

Artículo 2

El presente Código se aplicará a todos los químicos farmacéuticos y bioquímicos que tengan la calidad de asociados al Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.), de conformidad con sus estatutos, reglamentos y acuerdos aprobados por los organismos competentes.

Artículo 3

El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.), por disposición estatutaria, tiene el deber de velar por el prestigio de la profesión y por su correcto ejercicio por parte de los asociados, a quienes asiste, en consecuencia, la obligación de acatar las decisiones y acuerdos que adopten los organismos competentes de la Orden en tales materias.

Artículo 4

Son competentes para conocer de las infracciones a la ética profesional y aplicar las sanciones contempladas en este Código, los Tribunales Regionales y el Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.).

Un reglamento, aprobado por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo de Presidentes, regulará la constitución y el funcionamiento de estos Tribunales y el procedimiento aplicable.

Artículo 5

Las disposiciones de este Código se presumen de pleno derecho conocidas por todos los profesionales colegiados farmacéuticos, químicos farmacéuticos y bioquímicos, quienes no podrán, por consiguiente, alegar ignorancia de las mismas.

TÍTULO 2: DEBERES ÉTICOS DE LOS PROFESIONALES

Artículo 6

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico, en su ejercicio profesional, como en su vida pública, debe observar un comportamiento acorde con la moral, el decoro y el prestigio de la profesión.

Artículo 7

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico debe obrar siempre con honradez y buena fe. No ha de afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni hacer certificaciones falsas.

Artículo 8

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico deberá mantener sus conocimientos, habilidades y destrezas actualizados, y utilizar todos los medios técnicos y científicos a su alcance para lograr un desempeño profesional óptimo.

Artículo 9

En su labor cotidiana el profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico procurará armonizar su ejercicio profesional con las normas de la institución, siempre que éstas no contravengan las disposiciones del presente Código.

Artículo 10

Constituirá preocupación preferente del profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico prestar su colaboración al progreso de la ciencia y sus acciones deberán ser destinadas a elevar el nivel tecnológico y de la salud del país.

Artículo 11

Bajo ningún pretexto o circunstancia podrá el profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico asociarse, ni siquiera transitoriamente, con quienes ejerzan ilegalmente la profesión.

Artículo 12

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico que entregara asesoramiento profesional a una persona natural o jurídica, lo realizara en una relación de confianza y respeto, que garantice la comprensión, libertad y autonomía de ambos.

Artículo 13

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico a quien se solicitaren prestaciones o asesoramiento en un ámbito que vayan en contra de su conciencia o de su conocimiento científico adquirido, podrá negarse a prestar dicha atención. Sin embargo deberá expresar explícitamente dicha objeción, y procurara derivar a otro profesional competente en caso de que la solicitud se reitere.

Artículo 14

Ningún profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico, por la naturaleza de la ciencia y variabilidad de las personas, puede garantizar la curación del paciente sin la evidencia científica que respalde dicha aseveración.

Artículo 15

Es deber del profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico comunicar todo riesgo potencial de la terapia y/o elemento del cual se solicita asesoramiento.

Artículo 16

Falta a la ética el profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico que actúe con negligencia, imprudencia o impericia.

Será negligente aquel profesional que poseyendo el conocimiento, las destrezas y los medios adecuados, no los haya aplicado.

Actúa con imprudencia aquel profesional que poseyendo los recursos y preparación necesarios para una acción profesional, los aplicare inoportuna o desproporcionadamente, como también si, careciendo de los recursos o preparación adecuados, efectuare una acción profesional que conlleve un riesgo innecesario.

Constituye impericia la falta de los conocimientos o destrezas requeridas para la acción o asesoría profesional.

Artículo 17

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico deberá informar a la persona natural o jurídica que recibe su asesoría profesional de manera veraz y en lenguaje comprensible.

TÍTULO 3: DE LAS RELACIONES DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO, QUÍMICO FARMACÉUTICO Y BIOQUÍMICO CON SUS COLEGAS Y OTROS PROFESIONALES

Artículo 18

Entre los colegiados debe existir unión, fraternidad, respeto, lealtad y consideración recíproca, requisitos esenciales que tienden a enaltecer la profesión.

Las relaciones entre profesionales deben basarse siempre en el respeto, deferencia, lealtad y consideración recíprocos, cualquiera sea la vinculación jerárquica existente entre colegas.

Artículo 19

Las relaciones del profesional con sus subalternos deben basarse siempre en el respeto y deferencia, promoviendo la capacitación continua de las capacidades necesarias para el cumplimiento de las actividades.

Artículo 20

Constituye falta a la ética criticar con terceros, de manera despectiva, las actuaciones profesionales de un colega. Hacerlo en presencia de pacientes, familiares, o públicamente, se considerará circunstancia agravante.

Igualmente, constituye falta a la ética cualquier acto que, directa o indirectamente, pretenda difamar, injuriar o calumniar a un colega en su integridad o ejercicio profesional.

Artículo 21

Las discrepancias profesionales deben ser discutidas en privado o en reuniones técnicas.

Si las discrepancias entre colegas fueren de naturaleza ética, podrán acudir a los Tribunales de Ética del Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.) para que intervengan como mediadores en estos conflictos.

TÍTULO 4: DE LAS RELACIONES DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO, QUÍMICO FARMACÉUTICO Y BIOQUÍMICO CON EL COLEGIO DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE CHILE (A. G.)

Artículo 22

Es obligación de todo profesional colegiado acatar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General, del Directorio Nacional y de las Delegaciones Regionales del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A. G.), y cumplir con lo preceptuado por sus estatutos y reglamentos. Asimismo, tiene el deber de cumplir las resoluciones de los Tribunales de Ética de la institución, y de comparecer ante esta instancia toda vez que su presencia y colaboración sea requerida.

Artículo 23

Constituyen faltas a la ética todas aquellas conductas que vulneren las normas que rigen las relaciones del profesional con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A. G.) y, en especial, las siguientes:

- a) No acatar los acuerdos y resoluciones de Asamblea General, del Directorio Nacional y de las Delegaciones Regionales y de los Tribunales de Ética de la Orden, y
- b) Asumir actitudes o ejecutar acciones que dañen el prestigio del Colegio, o que propendan a la desunión o división del Gremio, a la disminución del prestigio de sus miembros, o que involucren daño inmerecido para las profesiones que representa el Colegio.
- c) Habiendo tomado un cargo de representación, o de responsabilidad, dentro de la estructura del Colegio, no cumplir de manera eficiente y esmerada su desempeño.

TÍTULO 5: DE LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Artículo 24

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico, al cual le es entregada una responsabilidad en la adquisición, manejo o utilización de recursos, debe honrar esa confianza optimizando y procurando la calidad óptima de dichos recursos.

Artículo 25

En relación los incentivos indirectos de venta de productos, el profesional deberá ponderar las repercusiones sanitarias y/o sociales asociadas, con las metas exigidas. Esta ponderación siempre deberá favorecer a aquel individuo o institución más desfavorecida, siempre y cuando sea posible, relegando el lucro a un plano secundario.

Artículo 26

El colegiado debe obrar con honradez y buena fe, y su responsabilidad no es delegable. En cumplimiento de lo anterior, la adquisición de tecnologías sanitarias y la dispensación y venta de los mismos que disponga el establecimiento en donde ejerce, son directa e indelegable responsabilidad del colegiado, quien está obligado a supervisar y aprobar tales operaciones, y a evitar su realización cuando no se ajusten a normas científicas, tecnológicas, legales o éticas.

Artículo 27

En las relaciones con las empresas e industrias, sin importar si tuvieren fines de lucro, el colegiado podrá mantener una relación profesional, siempre y cuando este vínculo no vaya en contra de los imperativos éticos establecidos en el presente Código.

Artículo 28

En las relaciones con los Organismos del Estado en general, y de Salud en especial, la actitud del colegiado deberá ser de cooperación y respeto mutuo; pero manteniendo siempre su más plena independencia en aras del libre ejercicio y dignidad profesional.

Artículo 29

En relación de su juicio de gestión clínico, o profesional en general, el profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico mantendrá siempre una relación de independencia profesional con las empresas productoras o distribuidoras de tecnologías sanitarias. Su asesoría o juicio profesional deberá siempre contar con respaldo científico, no pudiendo jamás perseguir la obtención de beneficios personales.

Artículo 30

El profesional deberá poner en conocimiento del Tribunal de Ética del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A. G.) toda acción que tuviese conocimiento en su espacio laboral que a su juicio sea poco proba, tanto de parte de colegas, otros profesionales, no profesionales, empresas u otras personas naturales o jurídicas que puedan provocar, o provoquen, perjuicios de tipo sanitario, o que los vayan en contra de los imperativos éticos establecidos en el presente Código.

TITULO 6: SECRETO PROFESIONAL Y RESGUARDO A LA INFORMACION

Artículo 31

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico deberá actuar dentro del marco legal vigente en relación a protección de datos de carácter personal, derechos y deberes de los pacientes, y otras normativas presentes en la legislación chilena. Sin perjuicio de lo anterior, este podrá presentar disyuntivas de carácter ético-moral con dicha normativa para su evaluación por parte de entes competentes.

Artículo 32

El secreto profesional es un deber inherente al ejercicio profesional y se funda en el respeto a la intimidad del paciente, quien devela información personal, en la medida que ésta es útil para el tratamiento de su enfermedad. Este secreto, sea en el ámbito clínico u otro, no debe implicar transgresiones a la ley.

Artículo 33

En la relación entre profesional y paciente es condición indispensable asegurar la confidencialidad de toda información que surja en la atención profesional, siendo el profesional responsable de su cautela.

Esta información confidencial puede ser entregada cuando es solicitada por el paciente o cuando él lo autorice. Cuando se requiera la asistencia de otros profesionales, deberá solicitarse al paciente su consentimiento para transmitir esta información.

Artículo 34

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico debe guardar confidencialidad de toda información relativa al paciente, ya sea que se obtenga de un relato verbal de aquél, o en virtud de los exámenes o ficha clínica.

El secreto profesional incluye, además, el nombre del paciente y constituye una obligación que debe respetar, incluso, después de concluidos sus servicios profesionales, o una vez fallecido el paciente.

Artículo 35

El profesional deberá siempre adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para cautelar la confidencialidad de la información recibida, debiendo procurar que sus colaboradores mantengan discreción y guarden la misma confidencialidad.

Artículo 36

Es deber del profesional garantizar que los pacientes a que se haga referencia en publicaciones científicas, reuniones clínicas y presentaciones públicas permanezcan en el anonimato. Con todo, si fuere imprescindible revelar la identidad de algún paciente, el profesional deberá contar siempre con el consentimiento escrito de aquél.

Artículo 37

Ningún profesional podrá participar en la constitución de bancos de datos sanitarios, en los cuales la reserva de la confidencialidad no esté garantizada, o en la venta de datos a terceros a menos que se utilice para fines estadísticos.

Artículo 38

Sólo con autorización escrita del paciente el profesional podrá develar la información sujeta a secreto profesional. Aquélla deberá precisar cuál es la información que se autoriza develar y quiénes pueden acceder a ella.

La autorización deberá ser firmada por el paciente o, en caso de incompetencia comprobada, por la persona que lo subrogue.

En ningún caso se aceptarán como válidas las autorizaciones genéricas, otorgadas con anterioridad a los hechos que las motivan.

TÍTULO 7: HONORARIOS PROFESIONALES

Artículo 39

El profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico deberá siempre respetar los valores mínimos establecidos para cada prestación profesional determinados por el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.), si los hubiere. Sin perjuicio de lo anterior, si las circunstancias lo apremiaran, podrá tomar una decisión personal, procurando en el largo plazo el no perjuicio de la valoración profesional.

TÍTULO 8: ELABORACION DE MEDICAMENTOS

Artículo 40

Los profesionales que participen, directa o indirectamente, en la elaboración de medicamentos u otros insumos utilizados por un tercero, procuraran la calidad de estos. Esta tarea, que podrá ser delegada en un tercero, no desliga de la responsabilidad asociada al profesional encargado.

TITULO 9: ESTUDIOS CLINICOS Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Artículo 41

Todo estudio clínico deberá contar con una aprobación de un comité de ética, y por tanto deberá contar con el consentimiento del paciente.

Si existiese un riesgo significativo para el paciente, el profesional le proporcionará información adicional de los beneficios y riesgos del mismo, con el fin de obtener su consentimiento específico.

Artículo 42

Todo profesional farmacéutico, químico farmacéutico y bioquímico que intervenga en investigaciones científicas en seres humanos o animales deberá respetar las normas éticas nacionales e internacionales ratificadas por el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.).

TÍTULO 10: DE LA PUBLICIDAD MARKETING FARMACÉUTICO

Artículo 43

El colegiado debe evitar escrupulosamente participar en toda propaganda o publicidad que con fines de lucro y o en beneficio de su propia situación o de terceros, menoscabe la dignidad de la profesión o afecte a la Salud Pública.

Artículo 44

El colegiado debe denunciar cualquier producto o servicio que, en su opinión profesional y basada en evidencia científica, signifique un engaño o implique un perjuicio sanitario para la población.

TÍTULO 11: PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 45

El colegiado debe respetar la propiedad intelectual, siempre y cuando esta se encuentre enmarcada en la legislación y no implique un riesgo sanitario para la población.

Artículo 46

El colegiado debe respetar la propiedad intelectual relacionada a documentos, escritos, ideas, sean provenientes de otro colegiado como de no colegiados. Este deberá procurar contar con la autorización del autor para su reproducción, sea esto a nivel de pregrado, postgrado, gremial, u otras instancias de intercambio de ideas.

TÍTULO 12: DE ALGUNAS FORMAS ESPECIALES DE EJERCICIO PROFESIONAL

Artículo 47

Los profesionales que desempeñen cualquier actividad relacionada con la salud, no vinculada necesariamente con la atención directa de pacientes, deberán cuidar que las consecuencias de sus actos y decisiones no vulneren los imperativos éticos establecidos en el presente Código.

Artículo 48

Los profesionales que desempeñen cualquier actividad no relacionada con la salud, deberán cuidar que las consecuencias de sus actos y decisiones no vayan en contra de los lineamientos generales del Colegio, la no maleficencia y los imperativos éticos establecidos en el presente Código.